

1500851-40.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: André Rossi

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/07/2022

... seis meses e vinte dias de reclusão e oito dias-multa.

Em razão da continuidade delitiva (em relação aos roubos contra Daise e Márcio), aumento de um sexto a pena mais grave (roubo majorado consumado), resultando em seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão e vinte e seis dias-multa (no concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

2ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11490-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500851-40.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500851-40.2022.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2057524/2022 - DEL.POL.GUARUJA, 23315590 -

DEL.POL.GUARUJA, 2057524 - DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LUIZ PAULO DOS SANTOS PÁDUA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Rossi

Vistos.

LUIZ PAULO DOS SANTOS PÁDUA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do art. 157, § 2º, inciso II, c.c. art. 14, inciso II; do art. 157, § 2º, inciso II, todos do Código Penal; e do art. 244-B da Lei nº 8.069/90, todos os crimes na forma do art. 69 do Código Penal, porque, no dia 2 de março de 2022, por volta das 2h00, na faixa arenosa da Praia da Enseada, próximo à Avenida Miguel Estefano, nº 3000, Loteamento João Batista Julião, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e com perfeita unidade de desígnios com o adolescente K. E. dos S. P. e

com outros quatro indivíduos ainda não identificados, tentou subtrair, para todos, mediante grave ameaça e violência, 01 (uma) corrente banhada em ouro, avaliada em R\$ 100,00 (cem reais), bem pertencente à vítima Daise Cristina Pereira, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade; e, no dia 2 de março de 2022, por volta das 2h00, na faixa arenosa da Praia da Enseada, próximo à Avenida Miguel Estefano, nº 3000, Loteamento João Batista Julião, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e com perfeita unidade de desígnios com o adolescente K. E. dos S. P. e com outros quatro indivíduos ainda não identificados, subtraiu, para todos, mediante grave ameaça e violência, 01 (uma) corrente de prata, avaliada em R\$ 900,00 (novecentos reais), bem pertencente à vítima Márcio Lucas Gonzaga da Silva; e, ainda, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço mencionadas, agindo em concurso e com perfeita unidade de desígnios com outros quatro indivíduos ainda não identificados, facilitou a corrupção do menor de 18 (dezoito) anos K. E. dos S. P., com ele praticando infração penal.

Consta da denúncia que, na data e local dos fatos, LUIZ PAULO, o adolescente K. e os outros quatro agentes criminosos visualizaram as vítimas Márcio e Daise na faixa arenosa da Praia da Enseada e decidiram roubá-las. Nesse contexto, enquanto Márcio foi ao mar, LUIZ PAULO, K. e os outros quatro roubadores abordaram a vítima Daise e, mediante graves ameaças de morte, anunciaram o assalto e ordenaram que ela entregasse seus objetos pessoais. Ato contínuo, o acusado e seus comparsas tentaram subtrair uma correntinha que estava no pescoço de Daise, mas não conseguiram, visto que tal objeto ficou preso no cabelo da vítima. Na sequência, a vítima Márcio retornou do mar, ocasião em que foi abordada por LUIZ PAULO, K. e os demais criminosos. Em seguida, o acusado, mediante violência, arrancou a corrente de prata do pescoço de Márcio. Não satisfeitos, LUIZ PAULO, K. e os demais criminosos ainda tentaram subtrair o relógio da vítima Márcio, mas esta reagiu e os roubadores se evadiram sem conseguir subtrair este bem.

Consta, ainda, que, logo após, os fatos e as características dos autores do crime foram comunicados a policiais militares, os quais realizaram diligências, localizaram e abordaram LUIZ PAULO e K. nas proximidades, os quais possuíam as mesmas características informadas. Submetidos a revista pessoal, foi localizado no bolso de LUIZ PAULO a corrente de prata subtraída da vítima Márcio. As vítimas reconheceram pessoalmente o acusado e K. como dois dos autores do roubo.

A denúncia foi recebida em 4 de março de 2022 (fls. 61). O réu foi citado (fls. 78) e apresentou resposta à acusação (fls. 105/106). Mantido o recebimento da denúncia, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 111/112), seguindo-se oitiva das vítimas, das testemunhas e interrogatório do réu (fls. 157/161).

Em alegações finais o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, com o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo, do concurso material entre os crimes de roubo e corrupção de menores e imposição de regime inicial fechado (fls. 155).

Por seu turno, a d. Defesa pleiteou a absolvição por ausência de provas. Alegou que o reconhecimento extrajudicial não observou as formalidades do art. 266 do CPP. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, com redução da pena abaixo do mínimo legal, o reconhecimento da tentativa e do crime único, aplicação do concurso material benéfico em relação aos crimes de roubo e corrupção de menores, imposição de regime inicial diverso do fechado e recurso em liberdade. Reiterou, ainda, o pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 186/215).

É o relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva vem bem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 1, auto de exibição e apreensão de fls. 20, bem como, de resto, pela prova oral colhida.

A autoria criminosa igualmente é certa e será atribuída ao réu.

A vítima Márcio contou que estava na praia com sua esposa Daise, sobrinho e filhos e, no momento em que se dirigia ao mar, ouviu sua esposa gritar por socorro. Olhou para trás e viu cerca de oito indivíduos em luta corporal com ela. Correu para ajudá-la e, quando se aproximou, foi empurrada por um dos roubadores, enquanto outro puxou uma corrente de prata de seu pescoço. Os demais roubadores correram. Afirmou que os roubadores tentaram subtrair seu relógio, mas este caiu na areia e os roubadores correram. De sua esposa tentaram subtrair uma corrente, que quebrou. Posteriormente, dois dos agentes foram detidos e os reconheceu como dois dos roubadores, sem sombra de dúvida. Afirmou que um deles era adolescente. Disse que a pessoa que puxou a corrente de seu pescoço estava com uma camiseta do time de futebol Barcelona e o outro com uma camiseta preta. Afirmou que sua corrente de prata foi encontrada no bolso de um deles. Presenciou os policiais revistarem os indivíduos. Disse que fez o reconhecimento na praia e também na delegacia de polícia. Afirmou que na praia no momento do reconhecimento estava apenas o adolescente e o acusado. A praia não estava cheia, por conta do horário. Reconheceu o réu como um dos autores do roubo. Afirmou que ele a empurrou (fls. 158).

A vítima Daise declarou que estava na faixa arenosa da praia com sua filha de dois anos de idade quando foi abordada por diversos rapazes, que pediam para que ela tivesse calma, e puxaram sua corrente. Entrou em luta corporal com eles e gritou para seu marido, que estava no mar. Afirmou que ficou com a marca da unha do rouboador em seu pescoço. Disse que foi agredida com chutes e socos. Sua corrente não foi subtraída, pois ficou presa em seu cabelo. Disse que eram cerca de seis ou oito roubadores. Contou que dois deles foram presos e os reconheceu. Ficou sabendo que um deles era menor de idade. Afirmou que os roubadores aparentavam ter entre 14 e 21 anos de idade. Recorda-se que o indivíduo que puxou a corrente era branco e o que empurrou seu marido era moreno, ambos magros. Um estava com uma camiseta roxa e o outro com uma camisa branca. Não viu o momento em que os policiais localizaram a corrente subtraída, apenas seu marido estava no local. Disse que chegou ao local depois e realizou o reconhecimento. Observou que eles estavam com roupas que chamavam atenção, principalmente o que usava a camisa do time de futebol Barcelona e foi o indivíduo que lhe pediu calma no momento do roubo. Não havia outras pessoas junto ao réu e ao adolescente no momento da abordagem. A praia não estava cheia. Reconheceu o réu como um dos autores do roubo. Disse que foi ele quem lhe pediu calma e empurrou seu marido. O agente que puxou sua corrente não foi localizado (fls. 157).

A testemunha Felipe Antonio Pereira do Nascimento, policial militar, narrou que era Carnaval e sua equipe realizava patrulhamento pela Praia da Enseada quando um dos seguranças do Casa Grande Hotel informou a respeito de um "arrastão", apontando dois indivíduos como autores. Disse que desembarcou da viatura e visualizou um grupo de pessoas e próximo a esse grupo, dois indivíduos sentados, um deles com uma camisa de time de futebol colorida, semelhante àquela descrita pelo segurança, que lhe lembrou a do time de futebol PSG. Foi realizada a abordagem e eles negaram a prática do roubo. Contudo, com um deles foi localizada uma corrente de prata. As vítimas se aproximam e os reconheceram como dois dos autores do roubo. Afirmou que um deles era adolescente. Contou que parecia que os indivíduos estavam tentando se esconder próximo a um grupo de pessoas, mas estas disseram que não os conheciam. Esclareceu que a corrente foi localizada num dos bolsos do agente maior de idade e, durante a abordagem, as vítimas se aproximaram. Não se recorda se elas já estavam

presentes quando localizaram a corrente (fls. 159).

A testemunha Edgar do Nascimento Santana, também policial militar, disse que o acusado foi abordado na Praia da Enseada, em frente ao Hotel Casa Grande. Próximo ao acusado havia um grupo de jovens. Afirmou que um dos agentes detidos era moreno e o outro branco. O indivíduo moreno era menor de idade. A praia estava cheia e só os dois foram abordados. Disse que a corrente foi apreendida com o agente maior de idade, em seu bolso direito. Logo depois, as vítimas se aproximaram e os reconheceram como autores do roubo (fls. 160).

O réu, por sua vez, negou a prática dos fatos descritos na denúncia. Disse que era Carnaval e, após seu expediente de trabalho, deslocou-se até a frente do Casa Grande Hotel e permaneceu no local bebendo com um colega de trabalho até 1h30 ou 2h00, quando passou um garoto, acredita que seja o adolescente mencionado na denúncia, mas que desconhece o nome, vendendo uma corrente. Nesse momento, percebeu uma movimentação e ouviu gritarem "pega ladrão". Então, esse indivíduo tentou se esconder junto ao grupo em que estava. Afirmou que os policiais militares os abordaram e os revistaram, localizando a corrente no bolso desse rapaz. Logo após, os policiais constataram que esse rapaz era adolescente e perguntaram ao acusado e seu colega "quem seguraria o B0". As vítimas se aproximaram e os policiais disseram ao declarante que "o B0 seria dele". Negou aos policiais a prática do roubo, mas as vítimas foram induzidas a reconhecê-lo. Não conhecia as vítimas ou os policiais que o abordaram. Já ficou internado na Fundação Casa. Trabalha em um carrinho de lanches na praia. Afirmou que no dia dos fatos estava de camiseta regata preta e bermuda branca e havia muitas pessoas na praia. Contou que as vítimas estavam bastante nervosas. Disse que os policiais disseram ao adolescente que para ele "não daria nada". Presenciou os policiais encontrando a corrente no bolso do adolescente (fls. 161).

Tal versão, porém, não merece credibilidade.

O réu foi localizado logo após o roubo na posse do bem subtraído da vítima Marcio e não apresentou justificativa convincente para tanto. Ao contrário, preferiu negá-la.

Por outro lado, não revelou tivessem as testemunhas policiais militares algum motivo para incriminá-lo falsamente e soa por demais inconvincente e completamente desamparada de um mínimo suporte indiciário a alegação do réu de que os policiais teriam localizado a corrente com o adolescente, mas lhe imputado a posse, em razão de sua maioridade penal.

Outrossim, o réu sequer arrolou como testemunha o suposto amigo que o acompanhava no dia dos fatos e teria presenciado o ocorrido.

Ademais, foi o acusado reconhecido em Juízo pelas vítimas como um dos autores do roubo.

Como é sabido, nos delitos patrimoniais a palavra da vítima é extremamente importante para a caracterização da autoria do crime, mormente quando se encontra em consonância com as demais provas nos autos, o que se verifica no presente caso:

"ROUBO QUALIFICADO - AUTORIA DELITIVA PROVADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agentes que subtraíram, em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, de rigor o decreto condenatório. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS - PROVA VÁLIDA - RECONHECIMENTO. As declarações das vítimas e testemunhas são suficientes para a configuração do crime contra o patrimônio, quando seguras e em sintonia com os demais elementos probatórios. [...]" (TJSP, Apelação Criminal n.º 0145056-89.2008.8.26.0000. Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal,

j.26/07/2011.v.U);

"Roubo majorado pelo emprego de arma. Autoria e materialidade bem comprovadas. Depoimento das vítimas. Reconhecimento. Suficiência para a procedência da ação penal. Condenação mantida. Penas bem dosadas. Causa de aumento bem reconhecida. O reconhecimento da majorante independe da apreensão da arma desde que a circunstância esteja devidamente comprovada, como no caso dos autos, pela prova oral produzida. Regime inicial fechado mantido pelas circunstâncias concretas do delito. Apelo desprovido" (TJSP, Relator(a): Otávio de Almeida Toledo; Comarca: Tatuí; Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 11/10/2016; Data de registro: 13/10/2016).

E não se reconhece qualquer invalidade do reconhecimento extrajudicial do réu pelas vítimas.

A inobservância das regras constantes do art. 226 do Código de Processo Penal não tem o condão de invalidar a prova, a qual será objeto de cotejo em juízo com os demais elementos colhidos no decorrer da instrução, atribuindo-se, ao reconhecimento levado a efeito sem as formalidades previstas no aludido dispositivo, o valor que merecer.

Destaco que a providência prevista no art. 226 do Código de Processo Penal somente deve ocorrer quando possível e que sua inobservância longe está de implicar em nulidade da tomada das declarações da vítima:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal - Recursos defensivos - Preliminar de nulidade - Inobservância do art. 226, II, do CPP - Inadmissibilidade - A existência de outras provas robustas nos autos afasta qualquer prejuízo decorrente da não observância da formalidade no reconhecimento pessoal, previsto no art. 226 do CPP - Aliás, o dispositivo legal em comento determina que o procedimento ali previsto para o reconhecimento será adotado "se possível", sendo apenas uma recomendação, e não uma determinação - Absolvição - Impossibilidade - Conjunto probatório robusto para condenação - Dosimetria penal que não comporta reparo - Regime inicial fechado bem aplicado - Pena de multa imposta que respeitou os ditames legais, observados os mesmos parâmetros utilizados para a dosimetria da pena reclusiva, sendo que eventual pleito de isenção, fundado na impossibilidade econômica, deve ser deduzido em sede de execução - Apelos desprovidos". (TJSP; Apelação Criminal 1502787-35.2019.8.26.0624; Relator (a): Sérgio Ribas; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tatuí - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/12/2020; Data de Registro: 21/12/2020).

"APELAÇÃO - ROUBO MAJORADO - Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas - Palavras e reconhecimento da vítima corroborados pelo restante do conjunto probatório - Validade - Depoimentos dos agentes da lei que se revestem de fé-pública - Não demonstrado o interesse em prejudicar os acusados - Validade do reconhecimento fotográfico, eis que ratificado pelos demais elementos de prova - Violação ao art. 226 do CPP - Mera recomendação - Desclassificação para furto - Descabimento - Grave ameaça devidamente configurada - Participação de menor importância em relação ao acusado Sergio - Não ocorrência - Indivíduo previamente ajustado ao comparsa - Teoria monista da ação - Pena e regime bem fixados - Recursos desprovidos" (TJSP; Apelação Criminal 0002657-36.2017.8.26.0642; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ubatuba - 2ª Vara; Data do Julgamento: 18/12/2020; Data de Registro: 18/12/2020).

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E EXTORSÃO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRAFICO DO RECORRENTE EM SEDE POLICIAL. VALORAÇÃO DA PROVA PELAS PARTES AO FINAL DO PROCEDIMENTO INQUISITORIAL. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. Em sede de habeas corpus somente deve ser obstado o inquérito policial se restar demonstrada, de

forma indubitável, a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. 2. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato. Precedentes. 3. Na hipótese dos autos, a referida prova ainda será contrastada com os demais elementos de convicção reunidos no procedimento investigatório, e analisada tanto pelo Ministério Público quanto pelo magistrado singular, bem como contestada pela defesa, o que impede a sua invalidação nesta oportunidade" (RHC 66.352/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 20/05/2016).

Ademais, no caso dos autos, o acusado foi preso em flagrante na posse da res e as vítimas repetiram o reconhecimento em Juízo.

Por outro lado, com relação ao reconhecimento realizado pelas policiais militares, observo que a d. advogada concordou, conforme gravação da audiência, com a dispensa dos demais internos da unidade prisional.

Ademais, não há dúvida de que a pessoa presa em flagrante na ocasião é exatamente a mesma apresentada em teleaudiência.

Nessas condições, inimaginável a pretendida absolvição.

Não há se cogitar da ocorrência de crime único, pois restou bem demonstrado no caso em tela que o acusado e seus comparsas abordaram duas vítimas distintas, ainda que da mesma família, com tentativa e subtração de patrimônios distintos, em curto intervalo de tempo, com o mesmo modus operandi, preenchidos, portanto, os requisitos para a caracterização da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal.

O crime de roubo em face da vítima Marcio restou consumado, porquanto o réu e seus comparsas lograram inverter a posse da res e detiveram a coisa, ainda que por breves instantes.

O réu e seus comparsas já haviam ameaçado as vítimas, se apoderado da res e se evadido do local dos fatos quando o acusado foi preso.

Como é sabido, o roubo se consuma no momento da inversão da posse, cessada a violência ou a grave ameaça empregadas.

Nesse sentido a Súmula nº 582 do STJ: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada".

Inviável, destarte, o pretendido reconhecimento do conatus.

Plenamente caracterizado, também, o crime de corrupção de menores, delito formal, bastando a participação do jovem na conduta criminosa do réu.

Sobre o tema:

"Apelação. Furto qualificado e corrupção de menores. Autoria e materialidade bem comprovadas. Palavras coerentes e uniformes das testemunhas. Crime do art. 244-B do ECA. Delito formal, a independer de prova da efetiva corrupção do menor, bastando que participe da ação criminosa. Exegese da Súmula 500 do STJ. Penas, regime e substituição da corporal por restritiva de direitos mantidos. Recurso desprovido" (Apelação nº 3000802-05.2013.8.26.0482, rel. Des. Ivan Sartori, Comarca de

Presidente Prudente, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. 09/09/2014).

E a Súmula 500 do STJ:

“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Não encontra suporte a tese defensiva de ausência de qualquer documento oficial nos autos que comprove a idade do adolescente mencionado na denúncia. Isso porque a comprovação da idade do adolescente decorre da documentação constante dos autos, especialmente o Boletim de Ocorrência, onde há menção ao número de seu documento de identidade (fls. 26) e cópia da sentença relativa ao procedimento de apuração de infracional (fls. 178/182).

Bem demonstradas, portanto, autoria e materialidade dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, inciso II, c.c. art. 14, inciso II, 157, §2º, inciso II, todos do Código Penal e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, resta a fixação das penas.

Atento aos critérios estampados no art. 59 do Código Penal, e considerando as circunstâncias e consequências do crime, bem como a primariedade do réu, fixo a pena-base no mínimo legal: quatro anos de reclusão e dez dias-multa pela prática de cada um dos crimes de roubo; e um ano de reclusão pelo delito de corrupção de menores.

Reconheço a atenuante da menoridade relativa do réu que, porém, não reduz a pena aplicada no mínimo legal a teor do disposto na Súmula nº 231 do Colendo STJ.

Registre-se que o plenário do STF consolidou esse entendimento por meio do RE 597270, em que foi reconhecida a existência de repercussão geral:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. (RE 597270 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458).

Tratando-se de roubos circunstanciados pelo concurso de agentes, aumento de um terço a pena retro fixada pela prática dos delitos patrimoniais, resultando em cinco anos e quatro meses de reclusão e treze dias-multa.

Com relação ao roubo praticado contra a vítima Daise, reconhecida a tentativa e diante do considerável iter percorrido pelos agentes, que já haviam anunciado o assalto, pedindo à vítima que ficasse calma, e obtido acesso à sua corrente, que só não foi subtraída pois ficou presa em seus cabelos, reduzo as penas em um terço, resultando em três anos, seis meses e vinte dias de reclusão e oito dias-multa.

Em razão da continuidade delitiva (em relação aos roubos contra Daise e Márcio), aumento de um sexto a pena mais grave (roubo majorado consumado), resultando em seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão e vinte e seis dias-multa (no concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente: CP, artigo 72).

Em conformidade com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deve ser reconhecido o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores, já que, mediante uma ação, dois ilícitos foram cometidos, tendo a corrupção de

menores se dado em razão da prática do delito patrimonial (HC nº 411.722/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 26/2/2018). No entanto, nos termos do art. 70, parágrafo único do Código Penal, as penas de ambos os delitos são somadas, dado que mais benéfico ao réu, resultando em sete anos, dois meses e vinte dias de reclusão e vinte e seis dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena corporal será o fechado, porquanto a ousadia e a periculosidade do réu estão demonstradas pelo modo de intimidação das vítimas, em concurso com, pelo menos, outros cinco indivíduos, um deles adolescente, e com emprego de violência real contra pessoa. O roubo em tais circunstâncias consiste em crime gravíssimo, a demonstrar ousadia e periculosidade do agente, incompatível com cumprimento da reprimenda penal em regime penal mais brando.

Com relação ao instituto da detração, melhor refletindo sobre o tema, verifico ser inconcebível a aplicação do art. 387, §2º do Código de Processo Penal, neste momento processual, por não estar demonstrado que o réu preencha tanto os requisitos objetivos, quanto os subjetivos para a progressão imediata de regime de pena, de modo que a análise haverá de ser feita, oportunamente, pelo MM. Juízo da Execução.

Ademais, o regime prisional foi fixado também em razão da gravidade concreta do crime e não exclusivamente em função do quantum da pena imposta, de modo que inviável a detração antecipada.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal e corrigido na forma do art. 49, § 2º, do Código Penal.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação e CONDENO LUIZ PAULO DOS SANTOS PÁDUA, qualificado nos autos, incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II, c.c. art. 14, inciso II; e do art. 157, § 2º, inciso II, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal e do art. 244-B da Lei nº 8.069/90, todos na forma do art. 70, parágrafo único, do Estatuto Repressivo, às penas sete anos, dois meses e vinte dias de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de vinte e seis dias-multa calculados no mínimo legal.

O réu respondeu preso ao processo e, uma vez condenado por crimes de roubo majorados pelo concurso de agentes e também pela prática do delito de corrupção de menores, preso deve permanecer, uma vez presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar decretada. O crime de roubo é grave e acomete a sociedade de patológica intranquilidade. A ordem pública ver-se-ia fragilizada pela presença do réu no meio social. Por tais razões, denego ao réu o direito de recorrer em liberdade, restando indeferidos os pedidos de revogação da prisão preventiva e de concessão de liberdade provisória formulados a fls. 162/171.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Ao trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial.

Nos termos do art. 4º, § 9º da Lei Estadual nº 11.608/03, arcará o réu com o pagamento das custas processuais correspondentes a cem UFESP's, calculadas ao valor vigente à época do pagamento.

Oportunamente, arquivem-se.

P.I.C.

Guaruja, 7 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA